

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย หยุย อินทร์นาม

ผู้ร้อง

3368/2538

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ที่ดินที่บุคคลจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นที่ซึ่งบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์อยู่เมื่อขณะซื้อขายผู้ขายมีแต่ สิทธิครอบครองที่พิพาทโดยทางราชการ เพ็งออกโฉนดที่ดินให้ภายหลังระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์จึงต้องเริ่มนับเมื่อทางราชการออกโฉนดที่ดินให้เมื่อนับถึงวันยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ไม่เกิน10ปีผู้ร้องจึง ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง ได้ ซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 37990และ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 37991 จาก นาย คำ ใน ราคา 45,000 บาท ซึ่ง แต่ เดิม ที่ดิน ตาม โฉนด ดังกล่าว เป็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 864 และ 862 ตามลำดับ ผู้ขาย ได้ ส่งมอบ ที่ดินให้ ผู้ร้อง เข้า ครอบครอง ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง ดัง กล่าว โดย ความสงบเปิดเผย และ ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ นับแต่ วัน ทำ สัญญาซื้อขาย ตลอดมาเป็น เวลา เกินกว่า 10 ปี แล้ว ขอให้ ศาล มี คำสั่ง ว่า ผู้ร้อง เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 37990 และ 37991 และ ให้เจ้าพนักงาน ที่ดิน

เปลี่ยน ชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทาง ทะเบียน จากนาย คำ สัทธรรม มา เป็น ชื่อ ของ ผู้ ร้อง

ศาล ประกาศ นัด ใต้สวน ตาม ระเบียบ แล้ว ไม่มี ผู้ใด คัดค้าน

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องขอ

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ อนุญาต อุทธรณ์ คัดค้าน คำสั่งศาล ชั้นต้น ต่อต่อ ศาลฎีกา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของผู้ร้อง มี ว่า ผู้ร้อง ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 37990และ โฉนด เลขที่ 37991 โดย การครอบครองปรปักษ์ ตาม ประมวล กฎหมาย แพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1382 หรือไม่ ใน การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย นี้ศาลฎีกา ต้อง พัง ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลชั้นต้น พัง มา แต่ ปรากฏว่าข้อเท็จจริง ที่ ศาลชั้นต้น พัง มา ยัง ไม่พอ แก่ การวินิจฉัย ข้อกฎหมายศาลฎีกา พัง ข้อเท็จจริง เพิ่มเติม จาก พยานหลักฐาน ในสำนวน ว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527 ผู้ร้อง ได้ ซื้อ ที่ดิน มี หนังสือ รับรอง การทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 862 และ เลขที่ 864 ราคา 45,000 บาทจาก นาย คำ สัทธรรม ผู้ร้อง ได้ เข้า ครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน ดังกล่าว ตลอดมา เกิน 10 ปี แล้ว ต่อมา เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537ทางราชการ ได้ ออก โฉนด ที่ดิน ตาม สำเนา โฉนด ที่ดิน เอกสาร หมาย ร.1และ ร.2 ใน ชื่อ ของ นาย คำ สัทธรรม ผู้ขาย เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บุคคล ใด จะ ได้ กรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน แปลง ใด โดย การ ครอบครองปรปักษ์ ที่ดิน ดังกล่าว จะ ต้อง เป็นที่ ซึ่ง บุคคลอื่น มี กรรมสิทธิ์ อยู่ แต่ ปรากฏว่า ที่ดิน โฉนดเลขที่ 37990 และ เลขที่ 37991 ทางราชการ เพิ่ง ออก โฉนด ให้เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537

ส่วน เวลา ก่อนหน้า นี้ นั้นนาย คำ ผู้ขาย มี แต่ สิทธิครอบครอง ไม่มี กรรมสิทธิ์
ระยะเวลา การ ครอบครองปรปักษ์ ของ ผู้ร้อง จึง ต้อง เริ่ม นับ เมื่อ ทางราชการ
ออก โฉนด ที่ดิน ให้ ซึ่ง เมื่อ นับ จาก วัน ดังกล่าว ถึง วัน ยื่น คำร้องขอคดี นี้ ไม่
เกิน 10 ปี ผู้ร้อง จึง ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม มาตรา 1382ที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง
ยกคำร้อง ขอ นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วยอุทธรณ์ ของ ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>